

HALIMATUN SA'ADIAH BINTI NORDIN

lwn

ALEFFAEZAL BIN ZULKIFLI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel), Pada 10 April 2018 Bersamaan 23 Rejab 1439H]

Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0140-2017

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Siti Marlina binti Haji Shikh Ibrahim daripada Tetuan Lina & Associates*

Peguam Syarie Responden :-

ALASAN PENGHAKIMAN

Fakta Kes

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam yang telah diputuskan pada 30/01/2018 bagi Kes Mal No.10200-028-0134-2015 yang telah memerintahkan bahawa:-

- 1.1 *Mahkamah memerintahkan bahawa hak jagaan (Hadhanah) anak-anak yang bernama Nur Aleya Humairah Binti Aleffaezal (No. My Kid: 0804211-10-0222) dan Nur Aleya Hanisah Binti Aleffaezal (No. My Kid: 090318-10-2122) (selepas ini disebut sebagai anak-anak tersebut) diberikan kepada Plaintiff selaku Bapa Kandung.*
- 1.2 *Mahkamah memerintahkan Defendan sebagai ibu diberikan hak melawat pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Plaintiff.*
- 1.3 *Mahkamah memerintahkan Defendan sebagai ibu diberikan hak bermalam dan bersama dengan anak-anak tersebut pada hujung minggu sebanyak dua (2) kali sebulan bermula pada hari Sabtu jam 9.00 pagi dan dipulangkan kepada Plaintiff pada hari Ahad jam 6.00 petang.*
- 1.4 *Mahkamah memerintahkan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak-anak tersebut pada perayaan secara bergilir-gilir setiap tahun antara Defendan dan Plaintiff. Bermula pada tahun 2018 (1439H), Defendan akan bersama anak-anak tersebut pada hari raya Aidil Fitri, manakala Plaintiff akan bersama anak-anak tersebut pada hari raya Aidil Adha. Pada tahun 2019(1440), Plaintiff akan bersama anak-anak tersebut pada hari raya Aidil Fitri, manakala Defendan akan bersaam dengan anak-anak tersebut pada hari raya Aidil Adha. Begitulah giliran seterusnya dijalankan berselang seli setiap tahun.*
- 1.5 *Mahkamah memerintahkan hak untuk bersama anak-anak tersebut pada cuti persekolahan dibahagi sama rata antara Plaintiff dan Defendan.*

1.6 Mahkamah membatalkan Perintah Hak Jagaan Sementara Hadhanah bertarikh 18hb Januari 2016 melalui Permohonan No. 10200-038-0347-2016.

Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Penghakiman Hadhanah bertarikh 30.01.2018 disemak berdasarkan peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Arahan Amalan no. 7 Tahun 2014.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[2] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan yang diangkat sumpah pada 02/02/2018. Di dalam Notis Permohonan, Pemohon telah menyatakan alasan permohonannya sebagaimana berikut:-

- i) Hakim Bicara yang sama bagi kedua-dua kes Hadhanah dan Interim Hadhanah ini telah membuat tafsiran ke atas maksud berkelakuan buruk keterlaluan dan terbuka [seksyen 84(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003] dengan amat berbeza semasa keputusan Interim Hadhanah dan kes Hadhanah itu sendiri. Di dalam perenggan 15 Alasan Penghakiman Perintah Interim Hadhanah tersebut, Hakim Bicara memutuskan :

“Pernyataan terbuka merujuk kepada Kamu Dewan Edisi Keempat bermaksud secara terang-terang, tidak secara rahsia, tidak tersembunyi. Mahkamah berpandangan bahawa memandangkan

kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut bukanlah dikira sebagai suatu kesalahan terbuka dan Pemohon juga tidak dibuktikan telah berkelakuan buruk di hadapan anak-anak tersebut. Maka peruntukan seksyen 84 (b) EUUKIS 2003 itu adalah tidak terpakai ke atasnya.”

- ii) Sebaliknya semasa Hakim Bicara membacakan Alasan Penghakimannya secara ringkas bagi kes induk Hadhanah memutuskan bahawa kesalahan-kesalahan yang sama tersebut ditafsirkan sebagai berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka dan Mahkamah telah memutuskan hak jagaan anak-anak saya diserahkan kepada Responden kerana saya telah hilang hak penjagaan berdasarkan peruntukan seksyen 84 (b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

[3] Di peringkat ini, kami telah memanggil seterusnya menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10200-028-0134-2015. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenal pasti sama ada terdapat apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak.

[4] Sebelum kami mengulas permohonan Pemohon, kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua

belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa remidi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[5] Selain daripada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 bertajuk “Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah,” yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui subseksyen 68(1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja. Antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah*, kes mal (Semakan) No. 14000-003-0035-2011 pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan adalah semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[6] Begitu juga di dalam kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, kes mal (semakan) no. 14000-003-0033-2012 di Mahkamah Rayuan Syariah yang sama, Panel Rayuan telah menegaskan kes-kes yang boleh disemak sebagaimana berikut;

i. Kes yang masih dalam prosiding, iaitu menyemak prosiding yang dijalankan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah;

ii. Kes yang telah selesai diputuskan, iaitu menyemak:-

a) Proses yang digunakan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam membuat sesuatu keputusan;

b) Keputusan itu sendiri disemak atas alasan ia menyalahi Hukum Syara' atau Undang-Undang.

[7] Panel Rayuan di Mahkamah yang sama juga turut menjelaskan prinsip yang sama di dalam kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0009-2011, iaitu;

“... pertamanya kami tegaskan bahawa proses semakan oleh mahkamah atasan merupakan proses menilai sama ada keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah bawahan telah melalui proses dan prosiding yang betul dan menepati kehendak undang-undang serta tidak bercanggah secara material dengan prinsip keadilan undang-undang dan hukum syarak. Maka tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang hanyalah proses menyemak rekod-rekod perbicaraan yang berjalan di mahkamah bawahan. Berbeza dengan proses rayuan, di mana ia dilaksanakan untuk menilai samada sesuatu keputusan atau perintah yang dikeluarkan oleh Mahkamah bawahan adalah betul. Pihak-pihak dalam kes rayuan pula diberi peluang berhujjah samada wujud kekhilafan oleh Mahkamah bawahan atau tidak.”

[8] Manakala dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, kes mal (Semakan) no. 10000-003-0015-2012, Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah membuat rumusan antaranya seperti berikut;

- “i) Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlukotori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- ii) Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan”.*

[9] Berdasarkan kepada otoriti dan panduan kes-kes di atas maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan Semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan atau kecacatan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan hakim bicara atau perintah/penghakiman hakim bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan/atau hukum syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[10] Kembali kepada permohonan Pemohon, kami merujuk kepada Notis Permohonan dan Afidavit Sokongannya, kami mendapati alasan-alasan terhadap permohonan semakan ini adalah kerana Pemohon terkilan dan tidak berpuas hati dengan Penghakiman Hakim Bicara yang telah membuat tafsiran yang berbeza berkaitan maksud berkelakuan buruk secara keterlaluan dan terbuka berdasarkan

seksyen 84(b) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003. Persoalan dan isu yang dibangkitkan Pemohon adalah berkenaan dengan kekhilafan Hakim Bicara yang membuat tafsiran berbeza bukannya menyentuh isu kecacatan ketika perjalanan prosiding atau penghakiman itu bercanggah dengan undang-undang atau hukum Syarak.

[11] Apabila persoalan yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan fakta dan material kes, maka demi keadilan dan kepentingan pihak-pihak, jalan terbaik ialah kedua-dua pihak hendaklah diberi peluang sama rata untuk berhujah sama ada wujud atau tidak kekhilafan yang didakwa itu. Dan lazimnya proses pihak-pihak menjelaskan pertikaian terhadap fakta dan material kes tersebut boleh dilakukan melalui proses lain yang diiktiraf undang-undang dan pastinya tidak boleh dilaksanakan melalui prosedur Semakan seperti yang dipohon Pemohon di hadapan Kami.

[12] Pada hemat kami, permohonan Pemohon ini adalah termasuk dalam kategori yang dinyatakan dalam sub-arahan 4 Arahan Amalan No 7 Tahun 2014 dan juga kategori (i) yang disebut dalam penghakiman kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (supra)* iaitu:-

“Jika kes telah diputuskan dan keputusan akhir sesuatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah diguna pakai”.

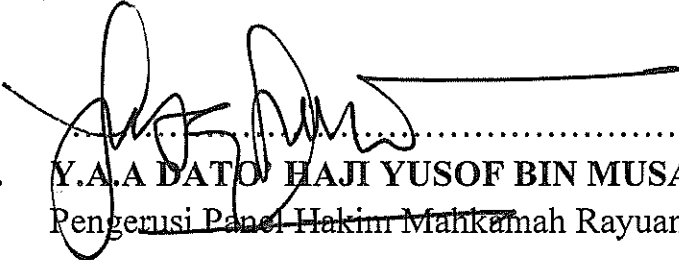
[13] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuas hati bahawa proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan menyemak rekod kes Mal No. 10200-028-0134-2015, MAKA kami sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:-

- (1) Permohonan Semakan Pemohon **DITOLAK**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **Y.A.A DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **Y.A TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

